

[별표 2] <개정 2010.11.24>

과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 과징금의 금액(제7조제1항 관련)

(금액 단위: 만원)

위 반 행 위	근 거 법 조 문	처 분 내 용				
		화물자동차 운 송 사 업			화물자 동차	화물자 동차
		일 반	개 별	용 달	운송주 선사업	운송가 맹사업
1. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항제6호	60	60	60	—	—
2. 법 제11조(같은 조 제4항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제19조제1항제7호					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우		20	10	10	—	—
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우		20	10	10	—	—
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우						
○ 1차 및 2차		20	20	20	—	—
○ 3차 이상		30	30	30	—	—
라. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우		360	180	180	—	—
마. 법 제11조제7항을 위반하여 자기 명의로 운송 계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 경우		360	180	180	—	—

바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우		20	10	10	—	—
사. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우		20	10	10	—	—
아. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제11조제10항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선받은 경우		20	10	10	—	—
자. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우		20	10	10	—	—
차. 법 제11조제12항에 따라 국토해양부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우		60 이하	30 이하	30 이하	—	—
3. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	120	60	60	—	—
4. 빈번한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우	제19조제1항제11호					
가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 교통사고 건수		500	250	250	—	—

($\frac{\text{화물자동차의 대수}}{\text{5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우}}$ ×10)					
나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우	60	30	30	—	—
5. 법 제26조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제27조제1항제6호				
가. 법 제26조제1항을 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 그 계약금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 경우	—	—	—	360	—
나. 법 제26조제2항을 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 경우	—	—	—	360	—
다. 법 제26조제3항을 위반하여 운송을 의뢰받은 화물에 대하여 운송사업자 및 운송가맹사업자에게 화주 이름과 운임 등을 적은 화물위탁·수탁증 등을 내주지 않은 경우	—	—	—	360	—
라. 법 제26조제4항을 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 거짓으로 통보한 경우	—	—	—	40	—
마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제26조제5항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송을 주선한 경우	—	—	—	40	—
6. 법 제28조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제3항·제4항·제7항·제10항 및 제12항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한	법 제27조제1항제7호				

경우						
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시 하거나 정당한 사유 없이 운 송주선계약의 인수를 거부한 경우		-	-	-	20	-
나. 법 제11조제6항을 위반하여 주선운임 및 주선요금의 전 부 또는 일부에 해당하는 금 액을 부당하게 화주, 다른 운 송사업자 또는 운송주선사업 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우		-	-	-	360	-
다. 법 제11조제8항을 위반하여 주선운임 및 주선요금과 운 송주선약관을 영업소에 갖추 어 두지 않거나 이용자의 제 시 요구에 따르지 않은 경우		-	-	-	10	-
라. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송 가맹점에 가입한 경우		-	-	-	20	-
마. 운송가맹점으로 가입한 운 송주선사업자가 법 제11조제 11항을 위반하여 자기의 상 호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않 거나 상호변경신고를 하지 않은 경우		-	-	-	20	-
7. 법 제28조에서 준용하는 법 제 13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구 조변경에 관한 개선명령은 제외 한다)을 이행하지 않은 경우	법 제27조제1항제8호	-	-	-	120	-
8. 화물운송 종사자격이 없는 자 에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항제2호	-	-	-	-	60
9. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항제8호	-	-	-	-	120
10. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제9항부터 제 11항까지의 규정은 제외한다)를	법 제32조제1항제9호					

위반한 경우					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거 나 정당한 사유 없이 운송계 약의 인수를 거부한 경우	—	—	—	—	20
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무 하게 한 경우	—	—	—	—	20
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화 물을 운송한 경우					
○ 1차 및 2차	—	—	—	—	20
○ 3차 이상	—	—	—	—	30
라. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일 부에 해당하는 금액을 부당하 게 화주, 다른 운송가맹사업 자 또는 화물자동차 운송주선 사업을 경영하는 자에게 되돌 려주는 행위를 한 경우	—	—	—	—	360
마. 법 제11조제7항을 위반하여 자기 명의로 운송계약을 체 결한 화물에 대하여 소속 운 송가맹점(운송사업자인 운송 가맹점만을 말한다)이 아닌 자에게 수수료나 그 밖의 대 가를 받고 그 운송을 위탁하 거나 대행하게 한 경우	—	—	—	—	360
바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약 관을 영업소 또는 화물자동 차에 갖추어 두지 않거나 이 용자의 요구에 이를 내보이 지 않은 경우	—	—	—	—	20
사. 법 제11조제12항에 따라 국 토해양부령으로 정하는 화물 자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사 항이나 그 밖에 수송의 안전 과 화주의 편의를 도모하기	—	—	—	—	60 이하

위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우						
11. 법 제34조에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제31조에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	제32조제1항제10호	—	—	—	—	120
12. 직접 소유한 화물자동차의 빈번한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우	법 제32조제1항제12호					
가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우		—	—	—	—	500
$\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$						
나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우		—	—	—	—	60
13. 법 또는 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우	법 제19조제1항제12호, 법 제27조제1항제10호 및 법 제32조제1항제13호					
가. 운수사업자(운송주선사업자는 제외한다)가 법 제5조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 않은 경우		40	20	20	—	40
나. 운수사업자가 법 제6조(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 약관을 신고 또는 변경신고하지 않은 경우		100	50	50	100	100
다. 운수사업자(운송주선사업자는 제외한다)가 법 제10조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 운전경력증명서의 발급에		15	15	15	—	15

필요한 사항을 기록·관리하지 않은 경우					
라. 운수사업자가 법 제16조 및 제17조(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	360	180	180	360	360
마. 운수사업자가 법 제47조를 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우와 경영실태 조사 또는 재무관리 상태 진단을 거부·방해 또는 기피한 경우	100	50	50	100	100
바. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는 데 필요한 조치를 하지 않은 경우	30	15	15	30	30
사. 운수사업자가 법 제61조제1항을 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우와 서류 제출을 하지 않거나 거짓으로 서류를 제출한 경우	20	10	10	20	20
아. 운수사업자가 법 제61조제1항을 위반하여 장부·서류, 그 밖의 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	60	30	30	60	60
자. 운수사업자가 법 제61조제1항을 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 경우	40	20	20	40	40

※ 비고

1. 별표 1의 기준에 따른 처분이 허가취소에 해당하는 위반행위에 대해서는 과징금을 부과하지 않는다.
2. 별표 1에서 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준이 있는 경우에 2차 이상 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 결정한다.

(위 표에서 정한 과징금의 금액 $\times \frac{\text{2차 이상 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}}{\text{1차 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}}$)

3. 위 표 제4호 및 제12호에 따른 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정에 대해서는 별표 1의 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정기준을 준용한다.
4. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.